林梓晴历史作业诊断（10-15）

一、总体判断

依据：题目及学生作答照片。本次共核对照片中的三问，主题为《拿破仑法典》及“法律建设与革命成果”。

小问	是否正确	是否答到要点	最需要改进的地方
（1）传播特点，4分	部分正确，但审题有偏差	“在欧洲广泛推行”涉及传播范围；其余主要在写地位和作用	补出传播方式的变化、传播范围广、影响时间长
（2）历史地位与价值，6分	基本正确	已答到肯定革命成果、重要立法规范、近代资本主义法治体系基石	补充具体法律原则及其价值，说明为什么重要
（3）主题论述，8分	观点成立，有结构和相关史实，但论证需要补强	已建立革命与法律建设的联系；欠缺法律如何巩固成果的具体分析	纠正独立战争年份，明确1787年宪法，补上“史实说明了什么”

主要问题：知道相关知识，但有时没有按照题目要求组织知识。 第（1）问要回答“怎样传播”，第（2）问要回答“有什么地位和价值”，第（3）问要用史实证明“革命成果与法律建设之间的关系”。三问不能都只写“影响很大”。

> *以下为依据可见材料和初中历史知识整理的参考答案，并非原卷官方评分细则。照片未展示题组可能存在的其他材料，因此不将第（3）问引用美国史实直接判为脱离材料，也不据此给出确定分数。*

二、第（1）问：概括《拿破仑法典》在传播过程中呈现出的特点

1. 学生作答逐点判断

学生第一点大意为：“成为资产阶级的立法标准，在欧洲……广泛推行。”

- **“在欧洲广泛推行”方向正确**，涉及传播范围，但还不完整。材料明确写到欧洲各国乃至拉丁美洲国家，范围已经超出欧洲。
- “成为资产阶级的立法标准”主要是地位、影响方面的表述。若要用于本问，应改成“被多国制定民法典时借鉴”，才能突出传播特点。
- 还应区分：战争期间是在被征服地区强**制推行**；后来则体现为各国制定民法典时**以它为蓝本进行借**鉴。不能把两种情况笼统写成“广泛推行”。

学生第二点大意为：“具有冲击性；冲击了封建专制制度，贵族权力受限。”

- **反封建的方向基本正确**，材料对应的是“冲击了当地的封建农奴制度与贵族特权”，订正时宜采用这一准确表述。
- 但这句话主要回答“传播产生了什么作用”，没有直接回答“传播呈现什么特点”。它可以作为补充，不能替代传播方式、范围和时间等核心特点。

结论：**不是全部答错，而是把“特点”和“作用”混在了一起，遗漏了材料中最明显的传播信息。**

2. 参考答案

① 传**播方式具有阶段性：**拿破仑对外战争期间，法典随军事征服在被征服地区强制推行；后来，各国制定民法典时又以其为蓝本进行借鉴。

② 传**播范围广：**由法国传播到欧洲其他地区，影响进一步扩展到拉丁美洲等地区。

③ **影响持续时间长：**19世纪以后仍被多国立法借鉴，其基本原则产生了持久影响。

以上为可从材料提炼的主要角度；实际作答可合并表述，不将“4分”机械理解为必须写四条。

3. 怎样思考才能找到要点

看到“传播过程中呈现的特点”，先问自己：怎么传？传到哪里？持续多久？

材料中的信息	转换成答题要点
“对外战争期间”“被强制推行”“被征服地区”	随战争和军事征服强制传播
“制定民法典时，大多以……为蓝本”	后来通过立法借鉴继续传播
“比利时、荷兰、德意志”“欧洲各国乃至拉丁美洲国家”	传播范围广，由欧洲扩及拉丁美洲
“19世纪以后”“基本原则成为……基石”	影响持久

对比记忆：“强制推行、立法借鉴”回答传播方式；“冲击封建制度”回答历史作用。先分清题目问的是哪一类。

三、第（2）问：分析《拿破仑法典》的历史地位与价值

1. 学生作答逐点判断

学生已写内容	判断	对应的答案要点
“成为资本主义社会重要的立法规范”	正确	法典的历史地位
“肯定了法国大革命的基本成果”	正确	对法国革命成果的确认与巩固
“成为近代资本主义法治体系的基石”	正确，与材料一致	对后世和其他国家法治建设的影响

这问是三问中答得较好的一问，核心方向已经抓住，应保留。不能因为文字不多就认定没答到要点。

若要使“分析”更充分，建议补出：法典通过哪些规定巩固革命成果，又怎样影响其他国家。尤其可加入“法律平等、废除封建等级特权、保护私有财产、保障契约自由”。这些内容能说明其价值，不只是重复“重要”“基石”。

2. 参考答案

① 巩固革命成果：以法律形式确认和巩固法国大革命的基本成果，废除封建等级特权，维护资产阶级革命所确立的新秩序。

② 确立重要法律规范：规定公民民事权利平等，保护私有财产，保障契约自由，确立资本主义社会重要的立法规范，有利于资本主义经济和社会的发展。

③ 具有广泛而持久的国际影响：冲击被征服地区的封建农奴制度和贵族特权，为欧洲及拉丁美洲等地区的民法典编纂提供蓝本，其基本原则成为近代资本主义法治体系的基石。

3. 怎样思考才能答全

把“历史地位与价值”拆成三个层次：

1. 对当时法国：把革命取得的成果用法律固定下来。
2. 看法律内容：平等、财产权、契约自由，体现资产阶级利益和资本主义社会的新要求。
3. 对其他国家和后世：提供立法蓝本，形成广泛而持久的影响。

可使用句式：

> *法典规定了……，因此有利于……；后来又被……借鉴，体现出……的历史地位。*

注意：“法律上平等”体现历史进步，不等于当时社会已经实现所有人的全面、实际平等。本题不必另写一段局限性，但不要使用“彻底实现人人平等”等绝对表述。

四、第（3）问：围绕“法律建设与革命成果”自主论题并展开论述

1. 已经做对的地方

- 观点明确。“革命的成功有效地推动法律建设”符合主题，能够成立，不需要把观点全部推翻。
- 结构完整。有“观点—论述—结论”，适合历史小论文。
- 史实选择相关。美国独立、《独立宣言》、美国宪法和法国《人权宣言》，都能用于说明革命与法律建设的联系。
- 部分判断正确。《独立宣言》宣告美国诞生、美国宪法是世界上第一部资产阶级成文宪法、《人权宣言》提出人权和自由平等等原则，方向都对。

同时要注意：1776年《独立宣言》和1789年《人权宣言》都产生于革命过程中，不能把所有法律文献都解释为“革命完全胜利之后才出现”。因此，将观点稍作调整为“革命推动法律建设，法律建设巩固革命成果”，能更准确地覆盖所举史实。

2. 需要纠正和补强的地方

（一）独立战争的起始年份写错

照片中写的是“**1773—1783年，美国开展独立战争**”，应订正为：

> ***1775—1783年，美国进行独立战争。***

- **1773年：**波士顿倾茶事件。
- **1775年：**来克星顿交火，美国独立战争爆发。
- **1776年：**大陆会议通过《独立宣言》，宣告美国诞生。
- **1783年：**英国承认美国独立，独立战争结束。
- **1787年：**制定美国宪法，确立联邦制共和国。

（二）美国宪法应点明年份和制度内容

学生写到“各州代表通过宪法”“世界上第一部资产阶级成文宪法”，判断正确，但没有写明宪法年份。这**是可以补充的信息，不是把1787年写错了。**

建议改成：

> *独立战争胜利后，美国于1787年制定宪法，依据分权制衡原则确立联邦制共和国，以法律形式确立国家政治制度。*

这样可以避免把1776年宣告独立与1787年确立联邦制共和国混成同一时间的事件。

（三）有史实，还要加上“这怎样证明观点”

“美国制定宪法，对资本主义国家政治制度产生重要影响”是正确知识，但主要写的是世界影响，与“革命如何推动法律建设”的联系还不够直接。

应补出因果关系：

> *独立战争摆脱了英国殖民统治，为自主制宪创造条件；1787年宪法把新的国家制度以法律形式确立下来，说明革命推动了法律建设，法律建设又巩固了革命成果。*

每写一组史实，后面都加一句分析，明确它与观点的关系。

（四）法国部分可更直接使用照片中的《拿破仑法典》

《人权宣言》的内容基本写对了，但“受美国独立战争影响，法国爆发大革命”主要是在讲两国革命的联系，不能直接说明法律建设与革命成果的关系。美国革命的影响可以保留为背景，不必展开。

本题照片直接提供了《拿破仑法典》的材料，使用它论证更有针对性：

> *法国大革命冲击封建旧制度，1789年通过的《人权宣言》提出自由平等、保护私有财产等原则；1804年颁布的《拿破仑法典》把革命的基本成果以法律形式固定下来，使新秩序获得法律保障。*

这里的得分关键是“**法律把革命成果固定下来**”，不能只写“颁布了法典”。

（五）结论要分别对应美国和法国

学生结论把“原先的封建制度严重阻碍资本主义发展”用于概括全部事例，范围不够准确。美国独立战争直接反对的是英国殖民统治；法国大革命反对的是封建专制制度。

可改成：

> *革命摆脱殖民统治或冲击封建专制，为新法律的制定创造条件；法律建设又把革命成果制度化，巩固新秩序，推动社会发展。*

3. 可直接学习的参考范文

论题：**革命推动法律建设，法律建设巩固革命成果。**

美国独立战争使北美摆脱英国殖民统治，为自主建设国家制度创造了条件。1776年，大陆会议通过《独立宣言》，宣告美国诞生，提出自由、平等等原则。独立战争胜利后，美国于1787年制定宪法，依据分权制衡原则确立联邦制共和国。这说明革命推动了法律建设，新的法律又以制度形式巩固了独立建国的成果。

法国大革命冲击封建专制制度，1789年制宪议会通过《人权宣言》，宣布人权、法治、自由、平等和保护私有财产等基本原则。1804年，拿破仑主持制定《法国民法典》，规定公民民事权利平等，废除封建等级特权，确认私有财产神圣不可侵犯，保障契约自由。法典以法律形式固定了法国大革命的基本成果，成为资本主义社会重要的立法规范，并被其他国家广泛借鉴。

由此可见，革命为法律建设创造条件，法律建设则把革命成果制度化，为新秩序提供保障，推动社会进步。

这是一种可行写法，并非唯一答案。若保留原观点“革命的成功推动法律建设”，也可以得分；关键是史实准确，分析能够证明观点。

4. 怎样思考，才能从“背史实”变成“会论证”

先把主题中的两个词连起来：

> ***革命成果*** *→ 用法律确认和固定 →* ***巩固新秩序。***

再为每个例子填写四个空：

思考步骤	美国例子	法国例子
革命改变了什么？	摆脱英国殖民统治，取得独立	冲击封建专制和等级特权
出现了什么法律文献？	《独立宣言》、1787年宪法	《人权宣言》、《拿破仑法典》
法律确立或保护了什么？	宣告独立，确立联邦制共和国及分权制衡原则	确认自由平等、财产权和契约自由等原则
怎样证明观点？	革命为制宪创造条件，宪法确立新国家制度	法典把革命基本成果固定下来，巩固新秩序

写成段落时，使用：

> ***史实：****某次革命过程中或胜利后，颁布了某法律，规定了某内容。****分析：****这些规定把某项革命成果以法律形式固定下来，因此说明法律建设能够巩固革命成果。*

“这说明……”后面的分析，往往就是学生原答案最需要补的一句。

五、这次订正优先做的四件事

1. **第（1）问重写。**用“传播方式—传播范围—持续时间”组织答案；把“冲击封建制度”留给作用、价值类问题。
2. **第（2）问保留原答案，再补具体内容。**加入“法律平等、废除等级特权、保护财产、契约自由”，让价值分析有依据。
3. 纠**正年份，分清事件。**记牢：1775战争爆发、1776宣告独立、1783英国承认独立、1787制定宪法、1804法国民法典。
4. **第（3）问每个事例后补一句分析。**回答“这项法律把什么革命成果固定下来”，不要只排列事件和文献名称。

六、自测：遮住答案再口头回答

1. 为什么“冲击了封建制度”不能充分回答“传播特点”？
2. 材料中的“强制推行”和“以其为蓝本”分别体现什么传播方式？
3. 美国1776年的《独立宣言》与1787年宪法，各自解决什么问题？
4. 用一句话说明《拿破仑法典》如何体现“法律建设巩固革命成果”。

核对要点：①前者主要是作用，特点要看怎样传播、范围和时间；②军事征服中的强制推行、各国立法时的借鉴；③前者宣告独立并阐明基本权利，后者确立国家政治制度；④法典把法国大革命的基本成果以法律形式固定下来，为新秩序提供保障。